

RECURSO CÍVEL Nº 5062264-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CONDOMINIO VIVENDAS DOS ROUXINOIS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE AUTORA INTIMADA PARA A APRESENTAÇÃO DE RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS E ESCLARECIMENTOS ACERCA DO VALOR DA CAUSA ESTIPULADO. DÍVIDA COBRADA EM VALOR MUITO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS E DE BOLETOS DAS TAXAS CONDOMINIAIS. VALORES ESCLARECIDOS PARA O CÁLCULO DO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL COM RENÚNCIA AO EXCEDENTE A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. DÍVIDA COBRADA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA COM PLANILHA E DOCUMENTOS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO. ART. 19 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO. ARTS. 139 E 317 DO CPC. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, PARA ANULAR A SENTENÇA e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem custas e sem honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5062264-56.2024.4.02.5101

510014542641 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5062264-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CONDOMINIO VIVENDAS DOS ROUXINOIS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença de extinção sem resolução do mérito, indeferida a inicial por não apresentação de termo de renúncia e esclarecimentos sobre o valor atribuído à causa.

VOTO

O artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, *“exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.”*

Nesse sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.”

Também nessa direção é o disposto no art. 19 do Regimento Interno das TRRJ 2ª Região (“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”).

A admissibilidade do recurso, portanto, demanda a análise quanto a eventual negativa de jurisdição.

Pois bem.

A parte autora foi instada a emendar a peça inicial. A respeito, o CPC dispõe:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

A despeito de entender esta Turma de que a renúncia expressa pode ser requerida pelo magistrado em primeira instância - já que pode indicar a existência ou inexistência de competência para os Juizados Especiais Federais -quando se trata de obrigação cujo valor é facilmente aferível pela documentação e pelo pedido, pode ser dispensável tal renúncia, caso não seja o total sequer próximo do teto dos Juizados.

A determinação de que a parte autora apresente termo de renúncia, tem então como escopo evitar que, no curso do processo, haja a constatação tardia de que o benefício patrimonial, no ato da distribuição, superava 60 salários mínimos.

No caso dos autos, para demonstrar o valor da causa atribuído, a parte autora apresentou planilha e boletos das mensalidades de condomínio não pagas. Com efeito, isso já seria suficiente para os esclarecimentos acerca do valor da causa que sequer teria como base uma dívida maior do que dez mil reais.

Nesse ponto, o Enunciado 65 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro:

65 - No juizado especial federal, o valor da causa é calculado pela soma de doze prestações vincendas e das prestações vencidas atualizadas até a data da propositura da ação, na forma do art. 260 do CPC, e não poderá exceder sessenta salários mínimos.

Nota-se que mesmo que se acrescesse ao valor dado à causa a soma das 12 cotas condominiais vincendas, não haveria a superação ao teto de 60 salários mínimos. Na verdade, seguramente o total não chegaria nem mesmo à metade do valor correspondente.

Portanto, estando bem delimitada a dívida vencida na distribuição do processo com planilha e boletos, sendo tal valor extremamente baixo, não se verifica - como impeditivo do andamento processual no JEF - a necessidade de renúncia ao montante que viesse exceder sessenta salários mínimos. Fixada a dívida em R\$ 8.923,07, não teríamos por certo eventual apuração em condenação que superasse a 60 salários mínimos.

Portanto, entendo que o pedido e a documentação apresentada indicam que no caso em questão não há real necessidade de renúncia ao teto dos Juizados pois, sendo a dívida menor do que 10 mil reais, o valor dado à causa condiz com a competência da Justiça de pequenas causas.

Assevero que, entender-se ao contrário, levaria a parte autora a ajuizar a pretensão novamente, e então para processamento em rito ordinário comum, sendo que aí sim, isso se daria em flagrante infringência à competência absoluta dos Juizados, considerando o claro valor da causa muito inferior ao deslocamento de competência.

Ante o exposto, voto por CONHECER E PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, PARA ANULAR A SENTENÇA e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem custas e sem honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

